



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/685/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

נציגות הבית המשותף ברח' הנשיא 28 חדרה
ע"י יעקב רימרת"ז 50844562

התובעת:

-נגד-

בנימין יעקב

הנתבע:

פסק דין

1. לפני תביעה על סך 3,200 ₪ מכוח סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**). מדובר בחוב שנצבר לחובת הנתבע בזמן שהיה בעלים של דירה בבית המשותף, עד לחודש ספטמבר 2023.

לאחר עיון בכתב התביעה, ראיתי למחוק את התובענה בשל העדר סמכות עניינית.

2. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע שני תנאים מצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. התנאי הראשון – עוסק בזהות הצדדים; במסגרתו יש לבחון, האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין); התנאי השני – שעניינו מהות הסכסוך, במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין [ראו: רע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ** (נבו 17.3.2016)].

3. לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין, תביעה לאכיפת חיוב מכוח סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מצויה בסמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין; תביעה זו אפשר להגיש רק נגד מי שהוא "בעל דירה" או צד אחר שבעניינו מוסמך המפקח לדון, כקבוע בסעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין. הגשת תביעה נגד מי שהוא אינו "בעל דירה" בערכאה אחרת אפשרית כמובן, אך לא בתביעה לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, המסורה לסמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין. התלות בין שני משתנים אלו (מהות הסכסוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/685/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וזהות הצדדים), אינה מאפשרת הגשת תביעה מכוח סעיף 58(א) לחוק המקרקעין נגד מי שאינו בעל הדירה, גם אם מדובר בחוב "שלו"; מכאן מתחייב לראות חוב בגין אי תשלום מיסי ועד בית, כחוב אשר רובץ על הדירה ולא בהכרח על בעל הדירה שבתקופתו נוצר החוב.

4. תימוכין לעמדתי כי יש לילך אחר הדירה ולא אחר הבעלים, אני מוצאת בפסק הדין שניתן רע"א 2292/23 שטיינברג-ניסן נ' יוגב (נבו 03.04.23) שם עלתה לדיון השאלה, האם חזקת ההסכמה - המצויה בסעיף 71ב(ג) [לחוק המקרקעין](#), המתייחסת אל "בעל דירה שהורחבה" - חלה על הגברא (in personam) כלומר על בעל הדירה עצמו, או שמא על החפצא (in rem) – על הדירה שהורחבה. בפסק הדין לא נקבעה עמדה חד משמעית, עם זאת מצאתי להפנות להערתו של כבוד השופט נועם סולברג, התומכת בכך שהאחריות לפירעון חוב לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין חלה על מי שהוא "בעל הדירה" במועד הגשת התביעה: "לסיים אציון, כי גם לגופו של עניין, דומני כי לשון הסעיף סובלת גם סובלת את שני הפירושים, ואף דעתי נוטה, מבלי שאדרש לטעת מסמרות בדבר, לפרשנות שגורסת שיש לילך אחר הדירה, ולא אחר הבעלים (ראו: [סעיף 58\(א\) לחוק המקרקעין](#); [סעיף 13\(ב\)](#) לתקנון מצוי של בעלי הדירות בבית משותף שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין)...ניתן להותיר שאלה זו לעת מצוא".

5. תמיכה נוספת אני מוצאת בפסיקה הקובעת שרוכש דירה בא בנעליו של הבעלים הקודם, שממנו רכש את הדירה [\[ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה \(3\) 309 \(1981\)\]](#).

6. סיכומם של דברים, הואיל ובמועד הגשת התביעה, לא היה הנתבע הבעלים של הדירה, הרי שהוא אינו רשאי להיות צד להליך שלפניי, ובנסיבות אלו, אני מורה על מחיקת התביעה.

מזכירות תשלח את פסק הדין לתובעת ותסגור את התיק שלפניי.
ניתן היום, ו' טבת תשפ"ה, 06 ינואר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין